BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1950 Ausgegeben am 21. Juni 1950 29. Stück

111. Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der dänischen Regierung.
112. Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der norwegischen Regierung.
113. Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der schwedischen Regierung.

111.

Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of Denmark.

The Governments of Austria and Denmark, desiring to stimulate civil air transportation between Austria and Denmark, hereby conclude the following Agreement, covering the scheduled airline services between their respective territories, which shall be governed by the following provisions:

Article I

Each contracting party grants to the other contracting party the rights specified in the Annex to this Agreement for the purpose of establishment of the air services therein referred to (hereinafter referred to as the "agreed services"). The agreed services may be inaugurated immediately or at a later date at the option of the contracting party to whom the rights are granted.

Article II

(a) Each of the agreed services may be put into operation as soon as the contracting party to whom the rights specified in the Annex have been granted has designated an airline or airlines to operate the specified routes, and the contracting party granting the rights has given the appropriate operating permission to the airline or airlines concerned (which, subject to the provisions of paragraph (b) of this article and of Article VI, it shall do without undue delay).

(b) The airline or airlines designated by one of the contracting parties may be required to satisfy the competent aeronautical authorities of the other contracting party that they are qualified to fulfill the conditions prescribed

(Übersetzung)

Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der dänischen Regierung.

Die Regierungen von Österreich und Dänemark, von dem Wunsche geleitet, den zivilen Luftverkehr zwischen Österreich und Dänemark zu fördern, schließen hiemit das folgende Abkommen über den regelmäßigen Luftlinienverkehr zwischen ihren beiderseitigen Gebieten, der nachstehenden Bestimmungen unterliegen soll:

Artikel I

Jeder vertragschließende Teil gewährt dem anderen vertragschließenden Teil die im Anhang dieses Abkommens umschriebenen Rechte zum Zwecke der Errichtung der dortselbst bezeichneten (in der Folge „vereinbarte Luftverkehrslinien" genannten) Luftverkehrslinien. Die vereinbarten Luftverkehrslinien können sofort oder zu einem späteren Zeitpunkte nach Wahl desjenigen vertragschließenden Teiles, dem die Rechte gewährt werden, in Betrieb genommen werden.

Artikel II

(a) Jede der vereinbarten Luftverkehrslinien kann in Betrieb genommen werden, sobald jener vertragschließende Teil, dem die im Anhang umschriebenen Rechte gewährt werden, eine Luftverkehrsunternehmung oder mehrere Luftverkehrsunternehmungen für den Betrieb der angegebenen Flugwege namhaft gemacht hat und derjenige vertragschließende Teil, der die Rechte gewährt, dieser Luftverkehrsunternehmung oder diesen Luftverkehrsunternehmungen die erforderliche Betriebserlaubnis erteilt hat [was vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes (b) dieses Artikels und des Artikels VI ohne ungebührliche Verzögerung geschehen soll].

(b) Die Luftverkehrsunternehmung oder die Luftverkehrsunternehmungen, die von einem der vertragschließenden Teile namhaft gemacht werden, können verhalten werden, den zuständigen Luftfahrtbehörden des anderen vertrag-

under the laws and regulations normally applied by these authorities to the operations of commercial airlines.

schließenden Teiles nachzuweisen, daß sie imstande sind, die Bedingungen zu erfüllen, die gemäß den üblicherweise von diesen Behörden für den Betrieb kommerzieller Luftverkehrslinien angewendeten Gesetzen und Vorschriften vorgesehen sind.

Article III

In order to prevent discriminatory practices and to assure equality of treatment, it is agreed that:

(a) Each of the contracting parties may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use of airports, and other facilities. Each of the contracting parties agrees, however, that these charges shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by its national aircraft engaged in similar international services.

(b) Fuel, lubricating oils and spare parts introduced into or taken on board aircraft in the territory of a contracting party by the other contracting party or its nationals, and intended solely for use by aircraft of such other contracting party shall be accorded with respect to customs duties, inspection fees or other national duties or charges imposed by the former contracting party, treatment not less favourable than that granted to national or other foreign airlines engaged in international airtransport.

(c) Aircraft operated in the agreed services and supplies of fuel, lubricating oils, spare parts, regular equipment and aircraft stores retained on board civil aircraft of the airlines of the contracting parties authorized to operate the routes and services described in the Annex shall, upon arriving in or leaving the territory of the other contracting party, be exempt from customs duties, inspection fees or similar duties or charges, even though such supply be used or consumed by such aircraft on flight in that territory.

Artikel III

Um einer benachteiligenden Behandlung vorzubeugen und um die Gleichmäßigkeit in der Behandlung zu gewährleisten, wird vereinbart:

(a) Jeder der vertragschließenden Teile kann für die Benützung von Flughäfen und anderen Luftverkehrseinrichtungen angemessene und gerechtfertigte Abgaben erheben oder genehmigen. Jeder der vertragschließenden Teile erklärt sich jedoch damit einverstanden, daß diese Abgaben diejenigen nicht übersteigen dürfen, welche von den eigenen Luftfahrzeugen, die einem ähnlichen internationalen Luftverkehr dienen, für die Benützung dieser Flughäfen und Luftverkehrseinrichtungen entrichtet werden.

(b) Brenn- und Schmierstoffe und Ersatzteile, die durch einen vertragschließenden Teil oder dessen Staatsangehörige in das Gebiet des anderen vertragschließenden Teiles eingeführt oder dort an Bord eines Flugzeuges genommen werden und die ausschließlich für den Gebrauch durch Luftfahrzeuge jenes erstgenannten Teiles bestimmt sind, werden hinsichtlich der von dem anderen vertragschließenden Teil erhobenen Zollabgaben, Untersuchungsgebühren oder sonstigen inländischen Abgaben oder Gebühren keiner ungünstigeren Behandlung unterliegen, als sie den eigenen oder anderen ausländischen, im internationalen Luftverkehr tätigen Luftverkehrsunternehmungen gewährt wird.

(c) Die auf den vereinbarten Luftverkehrslinien verwendeten Flugzeuge sowie die Vorräte an Brenn- und Schmierstoffen, die Ersatzteile, die normale Ausrüstung und die Bordvorräte, die sich bei der Ankunft im Gebiet oder beim Abflug aus dem Gebiet eines vertragschließenden Teiles an Bord von Zivilluftfahrzeugen jener Luftverkehrsunternehmungen des anderen vertragschließenden Teiles befinden, welche zum Betrieb von Luftverkehrslinien auf den im Anhang beschriebenen Flugwegen befugt sind, sind von Zollabgaben, Untersuchungsgebühren oder ähnlichen Abgaben oder Gebühren befreit, selbst wenn derartige Vorräte während des Fluges innerhalb des betreffenden Gebietes von dem Luftfahrzeug gebraucht oder verbraucht werden.

(d) Goods so exempted, may only be unloaded with the approval of the customs authorities of the other contracting party. These goods, which are to be re-exported, shall be kept until re-exportation under customs-supervision.

Article IV

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one contracting party shall be recognised as valid by the other contracting party for the purpose of operating the routes and services described in the Annex. Each contracting party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by another State.

Article V

(a) The laws and regulations of a contracting party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory shall be applied to the aircraft of the other contracting party without distinction as to nationality, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing from or while within the territory of that party.

(b) The laws and regulations of a contracting party as to the admission to or departure from its territory of passengers, crew and cargo of aircraft, such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs, and quarantine shall be complied with by or on behalf of the passengers, crew and cargo of the designated airline or airlines of the other contracting party while within the territory of the former party.

Article VI

Each contracting party reserves the right to withhold or revoke the exercise of the rights specified in the Annex to this Agreement by an airline designated by the other contracting party in any case where it is not satisfied, that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the contracting party designating the airline or in nationals of the contracting party designating the airline, or in case of failure of such an airline to comply

(d) Die solcherart von Abgaben befreiten Güter dürfen nur mit Bewilligung der Zollbehörden des anderen vertragschließenden Teiles ausgeladen werden. Diese Güter, welche wieder ausgeführt werden müssen, haben bis zu ihrer Wiederausfuhr unter Zollaufsicht zu verbleiben.

Artikel IV

Die von einem der vertragschließenden Teile ausgestellten oder anerkannten Lufttüchtigkeitszeugnisse sowie Befähigungszeugnisse und Erlaubnisscheine werden von dem anderen vertragschließenden Teil für den Betrieb von Luftverkehrslinien auf den im Anhang beschriebenen Flugwegen als gültig anerkannt. Jeder der beiden vertragschließenden Teile behält sich jedoch das Recht vor, den seinen eigenen Staatsangehörigen von einem anderen Staat ausgestellten Befähigungszeugnissen und Erlaubnisscheinen zum Überfliegen seines eigenen Gebietes die Anerkennung zu versagen.

Artikel V

(a) Die Gesetze und Vorschriften eines vertragschließenden Teiles, die den Ein- und Ausflug der im internationalen Luftverkehr verwendeten Luftfahrzeuge in sein bzw. aus seinem Gebiet oder den Betrieb und die Führung solcher Luftfahrzeuge während ihres Aufenthaltes in seinem Gebiet betreffen, sind auf die Luftfahrzeuge des anderen vertragschließenden Teiles ohne Unterschied der Nationalität anzuwenden und von diesen Luftfahrzeugen beim Einflug oder Ausflug sowie während des Aufenthaltes innerhalb des Gebietes des erstgenannten Teiles zu beachten.

(b) Die Gesetze und Vorschriften eines vertragschließenden Teiles, die den Ein- und Ausflug von Fluggästen, Besatzungen oder Waren in Luftfahrzeugen nach und aus seinem Gebiet betreffen, wie die Vorschriften über Eintritt, Abfertigung, Einwanderung, Pässe, Zoll und Quarantäne, sind durch oder in bezug auf die Fluggäste, Besatzungen und Waren der namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmung oder Luftverkehrsunternehmungen des anderen Teiles während des Aufenthaltes innerhalb des Gebietes des erstgenannten Teiles zu beachten.

Artikel VI

Jeder der vertragschließenden Teile behält sich das Recht vor, die Ausübung der im Anhang dieses Abkommens umschriebenen Rechte durch eine von dem anderen vertragschließenden Teil namhaft gemachte Luftverkehrsunternehmung zu versagen oder einzustellen, falls nicht nachgewiesen erscheint, daß das überwiegende Eigentumsrecht und die tatsächliche Verfügungsgewalt an dieser bzw. über diese Luftverkehrsunternehmung demjenigen vertrag-

with the laws as described in Article V hereof or to perform its obligations under this Agreement.

Article VII

This Agreement and all contracts connected therewith shall be registered with the International Civil Aviation Organisation set up by the Convention on International Civil Aviation.

Article VIII

If either of the contracting parties considers it desirable to modify any provision or provisions of the Annex to this Agreement, such modification may be made by direct agreement between the competent aeronautical authorities of the contracting parties.

Article IX

Any dispute between the contracting parties relating to the interpretation or application of this Agreement or of the Annex thereto, shall be referred for decision to the Council of the International Civil Aviation Organisation, unless the contracting parties agree to settle the dispute by reference to an Arbitral Tribunal appointed by agreement between the contracting parties, or to some other person or body. The contracting parties undertake to comply with the decision given.

Article X

This Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt by one contracting party from the other contracting party of notice to terminate, unless the notice is withdrawn by agreement before the expiry of this period. Such notice shall be simultaneously communicated to the Council of the International Civil Aviation Organisation. In the absence of acknowledgement of receipt, notice shall be deemed to have been received fourteen days after receipt of the notice by the Council of the International Civil Aviation Organisation.

Article XI

The coming into force of this Agreement will be determined through an exchange of notes.

schließenden Teil oder Staatsangehörigen desselben zustehen, der diese Luftverkehrsunternehmung namhaft gemacht hat, oder wenn eine solche Luftverkehrsunternehmung gegen die in dem vorstehenden Artikel V vorgesehene Beachtung der Gesetze verstößt oder den aus diesem Abkommen sich ergebenden Verpflichtungen nicht nachkommt.

Artikel VII

Dieses Abkommen und alle damit im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen werden bei der durch das Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt errichteten Internationalen Zivilluftfahrtorganisation registriert werden.

Artikel VIII

Wenn einer der beiden vertragschließenden Teile es für wünschenswert erachtet, eine oder mehrere Bestimmungen des Anhanges dieses Abkommens abzuändern, können diese Abänderungen im unmittelbaren Einverständnis zwischen den zuständigen Luftfahrtbehörden der vertragschließenden Teile vorgenommen werden.

Artikel IX

Meinungsverschiedenheiten zwischen den vertragschließenden Teilen hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens oder seines Anhanges sind dem Rate der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zur Entscheidung vorzulegen, sofern die vertragschließenden Teile nicht übereinkommen, die Meinungsverschiedenheit durch Anrufung eines im gegenseitigen Einvernehmen der vertragschließenden Teile eingesetzten Schiedsgerichtes oder einer anderen Person oder Körperschaft zu bereinigen. Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, die getroffene Entscheidung zu befolgen.

Artikel X

Dieses Abkommen tritt zwölf Monate nach dem Zeitpunkt des Einlangens der Kündigung durch einen der vertragschließenden Teile beim anderen vertragschließenden Teil außer Kraft, sofern nicht die Kündigung vor Ablauf dieses Zeitraumes einverständlich zurückgezogen wird. Eine solche Kündigung ist gleichzeitig dem Rate der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zur Kenntnis zu bringen. Mangels einer Empfangsbestätigung wird angenommen, daß die Kündigung vierzehn Tage nach Empfang derselben durch den Rat der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation eingelangt ist.

Artikel XI

Das Inkrafttreten dieses Abkommens wird durch Notenwechsel vereinbart werden.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement and affixed thereto their seals.

Done this 2nd day of December 1949 in duplicate at Vienna in the English language.

For the Austrian Federal Government:

Gruber m. p.

For the Royal Danish Government:

Hans Jakob Hansen m. p.

Zu Urkund dessen haben die gefertigten, von ihren Regierungen gehörig Bevollmächtigten das vorliegende Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Gegeben am 2. Dezember 1949 zu Wien in doppelter Ausfertigung in englischer Sprache.

Für die österreichische Bundesregierung:

Gruber m. p.

Für die kgl. dänische Regierung:

Hans Jakob Hansen m. p.

ANNEX

to the Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of Denmark.

Section I

It is agreed between the contracting parties:

A. That the designated airlines of the two contracting parties operating on the routes described in this Annex shall enjoy fair and equal opportunity for the operation of the said routes.

B. That the air transport capacity offered by the designated airlines of both countries shall bear a close relationship to traffic requirements.

C. That in the operation of common sections of trunk routes, described in the present Annex, the designated airlines of the contracting parties shall take into account their reciprocal interests so as not to affect unduly their respective services.

D. That the services provided by a designated airline under this Agreement and its Annex shall retain as their primary objective the provision of capacity adequate to the traffic demands between the country of which such airline is a national and the country of ultimate destination of the traffic.

E. That the right to embark and to disembark at points in the territory of the other country international traffic destined for or coming from third countries at a point or points specified in this Annex, shall be applied in accordance with the general principles of orderly development to which both Govern-

ANHANG

zu dem Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der dänischen Regierung.

Abschnitt I

Die vertragschließenden Teile vereinbaren:

A. Daß den namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen der beiden vertragschließenden Teile, die ihren Betrieb auf den in diesem Anhang bezeichneten Flugwegen durchführen, für den Betrieb auf diesen Flugwegen in billiger Weise gleiche Möglichkeiten zu gewähren sind.

B. Daß das Beförderungsangebot, das von den namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen der beiden Staaten zur Verfügung gestellt wird, in engem Einklang mit der Verkehrsnachfrage zu stehen hat.

C. Daß die namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen der vertragschließenden Teile beim Betrieb gemeinsamer Abschnitte der in dem vorliegenden Anhang bezeichneten durchgehenden Flugwege ihre gegenseitigen Interessen in einer Weise zu berücksichtigen haben, die eine ungebührliche Beeinträchtigung ihrer beiderseitigen Dienste ausschließt.

D. Daß die im Rahmen dieses Abkommens und seines Anhanges von einer namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmung betriebenen Dienste ihre Hauptaufgabe in der Bereitstellung eines Beförderungsangebotes zu erfüllen haben, das der Verkehrsnachfrage zwischen dem Staate, dem diese Luftverkehrsunternehmung angehört, und dem endgültigen Bestimmungsland des betreffenden Verkehrs entspricht.

E. Daß das Recht, an Punkten im Gebiete des anderen Staates internationalen Verkehr aufzunehmen oder abzusetzen, der an einem oder mehreren in diesem Anhang genannten Punkten nach dritten Staaten geht oder dort aus solchen kommt, gemäß den von beiden Regierungen bestätigten allgemeinen Grund-

ments subscribe and shall be subject to the general principle that capacity shall be related:

1. To traffic requirements between the country of origin and the countries of destination;
2. To the requirements of through airline operation; and
3. To the traffic requirements of the area through which the designated airline passes after taking account of local and regional services.

F. That the appropriate aeronautical authorities of each of the contracting parties will consult from time to time, or at the request of one of the parties, to determine the extent to which the principles set forth in paragraphs A to E inclusive of this section, are being followed by the airlines designated by the contracting parties. When these authorities agree on further measures necessary to give these principles practical application, the executive authorities of each of the contracting parties will use their best efforts under the powers available to them to put such measures into effect.

sätzen einer geordneten Entwicklung auszuüben ist, wobei der allgemeine Grundsatz anzuwenden ist, daß das Beförderungsangebot im Einklang zu stehen hat:

1. Mit der Verkehrsnachfrage zwischen dem Herkunftsland und den Bestimmungsländern;
2. mit den Erfordernissen des Durchgangs-Fluglinienbetriebes; und
3. mit der Verkehrsnachfrage in dem von der namhaft gemachten Luftverkehrslinie durchquerten Gebiet, unter Berücksichtigung örtlicher und regionaler Lufttransportdienste.

F. Daß die zuständigen Luftfahrtbehörden der beiden vertragschließenden Teile von Zeit zu Zeit oder auf Ersuchen eines Teiles miteinander Fühlung nehmen werden, um das Ausmaß festzustellen, in welchem die von den vertragschließenden Teilen namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen die in den Absätzen A bis einschließlich E dieses Abschnittes festgelegten Grundsätze einhalten. Einigen sich diese Behörden auf weitere, zur praktischen Durchführung dieser Grundsätze notwendige Maßnahmen, werden die ausführenden Behörden jedes der vertragschließenden Teile im Rahmen ihrer Befugnisse ihr Möglichstes tun, um diese Maßnahmen in die Tat umzusetzen.

Section II

1. Airlines designated by the Government of Denmark are accorded rights of transit and non-traffic stops as well as the right to pick up and set down international traffic of passengers, mail and cargo at places in Austrian territory open to international air traffic on the following routes in both directions:

Points in Denmark, via intermediate points, if desired, to points in Austria and points beyond, if desired.

2. Airlines designated by the Government of Austria are accorded rights of transit and non-traffic stops as well as the right to pick up and set down international traffic of passengers, mail and cargo at places in Danish territory open to international air traffic on the following routes in both directions:

Points in Austria, via intermediate points, if desired, to points in Denmark and points beyond, if desired.

Abschnitt II

1. Den von der dänischen Regierung namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen wird das Recht zum Durchflug und zu nichtkommerziellen Landungen sowie das Recht, im internationalen Verkehr Fluggäste, Post und Waren an den für den internationalen Luftverkehr zugelassenen Punkten innerhalb des österreichischen Gebietes aufzunehmen und abzusetzen, auf folgenden Flugwegen in beiden Richtungen gewährt:

Von Punkten in Dänemark, gegebenenfalls über Zwischenpunkte, nach Punkten in Österreich und gegebenenfalls nach darüber hinaus gelegenen Punkten.

2. Den von der österreichischen Bundesregierung namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen wird das Recht zum Durchflug und zu nichtkommerziellen Landungen sowie das Recht, im internationalen Verkehr Fluggäste, Post und Waren an den für den internationalen Luftverkehr zugelassenen Punkten innerhalb des dänischen Gebietes aufzunehmen und abzusetzen, auf folgenden Flugwegen in beiden Richtungen gewährt:

Von Punkten in Österreich, gegebenenfalls über Zwischenpunkte, nach Punkten in Dänemark und gegebenenfalls nach darüber hinaus gelegenen Punkten.

Das vorstehende Regierungsübereinkommen wurde durch Notenwechsel vom 13. Jänner 1950 gemäß seinem Artikel XI mit Wirksamkeit vom 15. Jänner 1950 in Kraft gesetzt.

Figl

112.

Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of Norway.

The Governments of Austria and Norway, desiring to stimulate civil air transportation between Austria and Norway, hereby conclude the following Agreement, covering the scheduled airline services between their respective territories, which shall be governed by the following provisions:

Article I

Each contracting party grants to the other contracting party the rights specified in the Annex to this Agreement for the purpose of establishment of the air services therein referred to (hereinafter referred to as the "agreed services"). The agreed services may be inaugurated immediately or at a later date at the option of the contracting party to whom the rights are granted.

Article II

(a) Each of the agreed services may be put into operation as soon as the contracting party to whom the rights specified in the Annex have been granted has designated an airline or airlines to operate the specified routes, and the contracting party granting the rights has given the appropriate operating permission to the airline or airlines concerned [which, subject to the provisions of paragraph (b) of this article and of Article VI, it shall do without undue delay].

(b) The airline or airlines designated by one of the contracting parties may be required to satisfy the competent aeronautical authorities of the other contracting party that they are qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by these authorities to the operations of commercial airlines.

Article III

In order to prevent discriminatory practices and to assure equality of treatment, it is agreed that:

(a) Each of the contracting parties may impose or permit to be imposed just and

(Übersetzung)

Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der norwegischen Regierung.

Die Regierungen von Österreich und Norwegen, von dem Wunsche geleitet, den zivilen Luftverkehr zwischen Österreich und Norwegen zu fördern, schließen hiemit das folgende Abkommen über den regelmäßigen Luftlinienverkehr zwischen ihren beiderseitigen Gebieten, der nachstehenden Bestimmungen unterliegen soll:

Artikel I.

Jeder vertragschließende Teil gewährt dem anderen vertragschließenden Teil die im Anhang dieses Abkommens umschriebenen Rechte zum Zwecke der Errichtung der dortselbst bezeichneten (in der Folge „vereinbarte Luftverkehrslinien" genannten) Luftverkehrslinien. Die vereinbarten Luftverkehrslinien können sofort oder zu einem späteren Zeitpunkte nach Wahl desjenigen vertragschließenden Teiles, dem die Rechte gewährt werden, in Betrieb genommen werden.

Artikel II.

(a) Jede der vereinbarten Luftverkehrslinien kann in Betrieb genommen werden, sobald jener vertragschließende Teil, dem die im Anhang umschriebenen Rechte gewährt werden, eine Luftverkehrsunternehmung oder mehrere Luftverkehrsunternehmungen für den Betrieb der angegebenen Flugwege namhaft gemacht hat und derjenige vertragschließende Teil, der die Rechte gewährt, dieser Luftverkehrsunternehmung oder diesen Luftverkehrsunternehmungen die erforderliche Betriebserlaubnis erteilt hat [was vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes (b) dieses Artikels und des Artikels VI ohne ungebührliche Verzögerung geschehen soll].

(b) Die Luftverkehrsunternehmung oder die Luftverkehrsunternehmungen, die von einem der vertragschließenden Teile namhaft gemacht werden, können verhalten werden, den zuständigen Luftfahrtbehörden des anderen vertragschließenden Teiles nachzuweisen, daß sie imstande sind, die Bedingungen zu erfüllen, die gemäß den üblicherweise von diesen Behörden für den Betrieb kommerzieller Luftverkehrslinien angewendeten Gesetzen und Vorschriften vorgesehen sind.

Artikel III.

Um einer benachteiligenden Behandlung vorzubeugen und um die Gleichmäßigkeit in der Behandlung zu gewährleisten, wird vereinbart:

(a) Jeder der vertragschließenden Teile kann für die Benützung von Flughäfen und

reasonable charges for the use of airports, and other facilities. Each of the contracting parties agrees, however, that these charges shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by its national aircraft engaged in similar international services.

(b) Fuel, lubricating oils and spare parts introduced into or taken on board aircraft in the territory of a contracting party by the other contracting party or its nationals, and intended solely for use by aircraft of such other contracting party shall be accorded with respect to customs duties, inspection fees or other national duties or charges imposed by the former contracting party, treatment not less favourable than that granted to national or other foreign airlines engaged in international airtransport.

(c) Aircraft operated on the agreed services and supplies of fuel, lubricating oils, spare parts, regular equipment and aircraft stores retained on board civil aircraft of the airlines of the contracting parties authorized to operate the routes and services described in the Annex shall, upon arriving in or leaving the territory of the other contracting party, be exempt from customs duties, inspection fees or similar duties or charges, even though such supply be used or consumed by such aircraft on flight in that territory.

(d) Goods so exempted, may only be unloaded with the approval of the customs authorities of the other contracting party. These goods, which are to be re-exported, shall be kept until re-exportation under customs-supervision.

Article IV

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one contracting party shall be recognized

anderen Luftverkehrseinrichtungen angemessene und gerechtfertigte Abgaben erheben oder genehmigen. Jeder der vertragschließenden Teile erklärt sich jedoch damit einverstanden, daß diese Abgaben diejenigen nicht übersteigen dürfen, welche von den eigenen Luftfahrzeugen, die einem ähnlichen internationalen Luftverkehr dienen, für die Benützung dieser Flughäfen und Luftverkehrseinrichtungen entrichtet werden.

(b) Brenn- und Schmierstoffe und Ersatzteile, die durch einen vertragschließenden Teil oder dessen Staatsangehörige in das Gebiet des anderen vertragschließenden Teiles eingeführt oder dort an Bord eines Flugzeuges genommen werden und die ausschließlich für den Gebrauch durch Luftfahrzeuge jenes erstgenannten Teiles bestimmt sind, werden hinsichtlich der von dem anderen vertragschließenden Teil erhobenen Zollabgaben, Untersuchungsgebühren oder sonstigen inländischen Abgaben oder Gebühren keiner ungünstigeren Behandlung unterliegen, als sie den eigenen oder anderen ausländischen, im internationalen Luftverkehr tätigen Luftverkehrsunternehmungen gewährt wird.

(c) Die auf den vereinbarten Luftverkehrslinien verwendeten Flugzeuge sowie die Vorräte an Brenn- und Schmierstoffen, die Ersatzteile, die normale Ausrüstung und die Bordvorräte, die sich bei der Ankunft im Gebiet oder beim Abflug aus dem Gebiet eines vertragschließenden Teiles an Bord von Zivilluftfahrzeugen jener Luftverkehrsunternehmungen des anderen vertragschließenden Teiles befinden, welche zum Betrieb von Luftverkehrslinien auf den im Anhang beschriebenen Flugwegen befugt sind, sind von Zollabgaben, Untersuchungsgebühren oder ähnlichen Abgaben oder Gebühren befreit, selbst wenn derartige Vorräte während des Fluges innerhalb des betreffenden Gebietes von dem Luftfahrzeug gebraucht oder verbraucht werden.

(d) Die solcherart von Abgaben befreiten Güter dürfen nur mit Bewilligung der Zollbehörden des anderen vertragschließenden Teiles ausgeladen werden. Diese Güter, welche wieder ausgeführt werden müssen, haben bis zu ihrer Wiederausfuhr unter Zollaufsicht zu verbleiben.

Artikel IV.

Die von einem der vertragschließenden Teile ausgestellten oder anerkannten Lufttüchtigkeitszeugnisse sowie Befähigungszeugnisse und Er-

as valid by the other contracting party for the purpose of operating the routes and services described in the Annex. Each contracting party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by another State.

laubnisscheine werden von dem anderen vertragschließenden Teil für den Betrieb von Luftverkehrslinien auf den im Anhang beschriebenen Flugwegen als gültig anerkannt. Jeder der beiden vertragschließenden Teile behält sich jedoch das Recht vor, den seinen eigenen Staatsangehörigen von einem anderen Staat ausgestellten Befähigungszeugnissen und Erlaubnisscheinen zum Überfliegen seines eigenen Gebietes die Anerkennung zu versagen.

Article V

(a) The laws and regulations of a contracting party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory shall be applied to the aircraft of the other contracting party without distinction as to nationality, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing from or while within the territory of that party.

(b) The laws and regulations of a contracting party as to the admission to or departure from its territory of passengers, crew and cargo of aircraft, such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs, and quarantine shall be complied with by or on behalf of the passengers, crew and cargo of the designated airline or airlines of the other contracting party while within the territory of the former party.

Artikel V.

(a) Die Gesetze und Vorschriften eines vertragschließenden Teiles, die den Ein- und Ausflug der im internationalen Luftverkehr verwendeten Luftfahrzeuge in sein, beziehungsweise aus seinem Gebiet oder den Betrieb und die Führung solcher Luftfahrzeuge während ihres Aufenthaltes in seinem Gebiet betreffen, sind auf die Luftfahrzeuge des anderen vertragschließenden Teiles ohne Unterschied der Nationalität anzuwenden und von diesen Luftfahrzeugen beim Einflug oder Ausflug sowie während des Aufenthaltes innerhalb des Gebietes des erstgenannten Teiles zu beachten.

(b) Die Gesetze und Vorschriften eines vertragschließenden Teiles, die den Ein- und Ausflug von Fluggästen, Besatzungen oder Waren in Luftfahrzeugen nach und aus seinem Gebiet betreffen, wie die Vorschriften über Eintritt, Abfertigung, Einwanderung, Pässe, Zoll und Quarantäne, sind durch oder in bezug auf die Fluggäste, Besatzungen und Waren der namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmung oder Luftverkehrsunternehmungen des anderen Teiles während des Aufenthaltes innerhalb des Gebietes des erstgenannten Teiles zu beachten.

Article VI

Each contracting party reserves the right to withhold or revoke the exercise of the rights specified in the Annex to this Agreement by an airline designated by the other contracting party in any case where it is not satisfied, that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the contracting party designating the airline or in nationals of the contracting party designating the airline, or in case of failure of such an airline to comply with the laws as described in Article V hereof or to perform ist obligations under this Agreement.

Artikel VI.

Jeder der vertragschließenden Teile behält sich das Recht vor, die Ausübung der im Anhang dieses Abkommens umschriebenen Rechte durch eine von dem anderen vertragschließenden Teil namhaft gemachte Luftverkehrsunternehmung zu versagen oder einzustellen, falls nicht nachgewiesen erscheint, daß das überwiegende Eigentumsrecht und die tatsächliche Verfügungsgewalt an dieser, beziehungsweise über diese Luftverkehrsunternehmung demjenigen vertragschließenden Teil oder Staatsangehörigen desselben zustehen, der diese Luftverkehrsunternehmung namhaft gemacht hat, oder wenn eine solche Luftverkehrsunternehmung gegen die in dem vorstehenden Artikel V vorgesehene Beachtung der Gesetze verstößt oder den aus diesem Abkommen sich ergebenden Verpflichtungen nicht nachkommt.

Article VII

This Agreement and all contracts connected therewith shall be registered with the Inter-

Artikel VII.

Dieses Abkommen und alle damit im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen werden

national Civil Aviation Organisation set up by the Convention on International Civil Aviation.

Article VIII.

If either of the contracting parties considers it desirable to modify any provision or provisions of the Annex to this Agreement, such modification may be made by direct agreement between the competent aeronautical authorities of the contracting parties.

Article IX

Any dispute between the contracting parties relating to the interpretation or application of this Agreement or of the Annex thereto, shall be referred for decision to the Council of the International Civil Aviation Organisation, unless the contracting parties agree to settle the dispute by reference to an Arbitral Tribunal appointed by agreement between the contracting parties or to some other person or body. The contracting parties undertake to comply with the decision given.

Article X

This Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt by one contracting party from the other contracting party of notice to terminate, unless the notice is withdrawn by agreement before the expiry of this period. Such notice shall be simultaneously communicated to the Council of the International Civil Aviation Organisation. In the absence of acknowledgement of receipt, notice shall be deemed to have been received fourteen days after receipt of the notice by the Council of the International Civil Aviation Organisation.

Article XI

The coming into force of this Agreement will be determined through an exchange of notes.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governements, have signed this Agreement and affixed thereto their seals.

Done this 2nd day of December 1949 in duplicate at Vienna in the English language.

For the Austrian Federal Government:
Gruber m. p.

For the Royal Norwegian Government:
Rolf Andersen m. p.

bei der durch das Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt errichteten Internationalen Zivilluftfahrtorganisation registriert werden.

Artikel VIII.

Wenn einer der beiden vertragschließenden Teile es für wünschenswert erachtet, eine oder mehrere Bestimmungen des Anhanges dieses Abkommens abzuändern, können diese Abänderungen im unmittelbaren Einverständnis zwischen den zuständigen Luftfahrtbehörden der vertragschließenden Teile vorgenommen werden.

Artikel IX.

Meinungsverschiedenheiten zwischen den vertragschließenden Teilen hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens oder seines Anhanges sind dem Rate der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zur Entscheidung vorzulegen, sofern die vertragschließenden Teile nicht übereinkommen, die Meinungsverschiedenheit durch Anrufung eines im gegenseitigen Einvernehmen der vertragschließenden Teile eingesetzten Schiedsgerichtes oder einer anderen Person oder Körperschaft zu bereinigen. Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, die getroffene Entscheidung zu befolgen.

Artikel X.

Dieses Abkommen tritt zwölf Monate nach dem Zeitpunkt des Einlangens der Kündigung durch einen der vertragschließenden Teile beim anderen vertragschließenden Teil außer Kraft, sofern nicht die Kündigung vor Ablauf dieses Zeitraumes einverständlich zurückgezogen wird. Eine solche Kündigung ist gleichzeitig dem Rate der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zur Kenntnis zu bringen. Mangels einer Empfangsbestätigung wird angenommen, daß die Kündigung vierzehn Tage nach Empfang derselben durch den Rat der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation eingelangt ist.

Artikel XI.

Das Inkrafttreten dieses Abkommens wird durch Notenwechsel vereinbart werden.

Zu Urkund dessen haben die gefertigten, von ihren Regierungen gehörig Bevollmächtigten das vorliegende Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Gegeben am 2. Dezember 1949 zu Wien in doppelter Ausfertigung in englischer Sprache.

Für die österreichische Bundesregierung:
Gruber m. p.

Für die kgl. norwegische Regierung:
Rolf Andersen m. p.

ANNEX

to the Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of Norway.

Section I

It is agreed between the contracting parties:

A. That the designated airlines of the two contracting parties operating on the routes described in this Annex shall enjoy fair and equal opportunity for the operation of the said routes.

B. That the air transport capacity offered by the designated airlines of both countries shall bear a close relationship to traffic requirements.

C. That in the operation of common sections of trunk routes, described in the present Annex, the designated airlines of the contracting parties shall take into account their reciprocal interests so as not to affect unduly their respective services.

D. That the services provided by a designated airline under this Agreement and its Annex shall retain as their primary objective the provision of capacity adequate to the traffic demands between the country of which such airline is a national and the country of ultimate destination of the traffic.

E. That the right to embark and to disembark at points in the territory of the other country international traffic destined for or coming from third countries at a point or points specified in this Annex, shall be applied in accordance with the general principles of orderly development to which both Governments subscribe and shall be subject to the general principle that capacity shall be related:

1. To traffic requirements between the country of origin and the countries of destination;
2. To the requirements of through airline operation; and
3. To the traffic requirements of the area through which the designated airline passes after taking account of local and regional services.

ANHANG

zu dem Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der norwegischen Regierung.

Abschnitt I.

Die vertragschließenden Teile vereinbaren:

A. Daß den namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen der beiden vertragschließenden Teile, die ihren Betrieb auf den in diesem Anhang bezeichneten Flugwegen durchführen, für den Betrieb auf diesen Flugwegen in billiger Weise gleiche Möglichkeiten zu gewähren sind.

B. Daß das Beförderungsangebot, das von den namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen der beiden Staaten zur Verfügung gestellt wird, in engem Einklang mit der Verkehrsnachfrage zu stehen hat.

C. Daß die namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen der vertragschließenden Teile beim Betrieb gemeinsamer Abschnitte der in dem vorliegenden Anhang bezeichneten durchgehenden Flugwege ihre gegenseitigen Interessen in einer Weise zu berücksichtigen haben, die eine ungebührliche Beeinträchtigung ihrer beiderseitigen Dienste ausschließt.

D. Daß die im Rahmen dieses Abkommens und seines Anhanges von einer namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmung betriebenen Dienste ihre Hauptaufgabe in der Bereitstellung eines Beförderungsangebotes zu erfüllen haben, das der Verkehrsnachfrage zwischen dem Staate, dem diese Luftverkehrsunternehmung angehört, und dem endgültigen Bestimmungsland des betreffenden Verkehrs entspricht.

E. Daß das Recht, an Punkten im Gebiete des anderen Staates internationalen Verkehr aufzunehmen oder abzusetzen, der an einem oder mehreren in diesem Anhang genannten Punkten nach dritten Staaten geht oder dort aus solchen kommt, gemäß den von beiden Regierungen bestätigten allgemeinen Grundsätzen einer geordneten Entwicklung auszuüben ist, wobei der allgemeine Grundsatz anzuwenden ist, daß das Beförderungsangebot im Einklang zu stehen hat:

1. mit der Verkehrsnachfrage zwischen dem Herkunftsland und den Bestimmungsländern;
2. mit den Erfordernissen des Durchgangs-Fluglinienbetriebes; und
3. mit der Verkehrsnachfrage in dem von der namhaft gemachten Luftverkehrslinie durchquerten Gebiet, unter Berücksichtigung örtlicher und regionaler Lufttransportdienste.

F. That the appropriate aeronautical authorities of each of the contracting parties will consult from time to time, or at the request of one of the parties, to determine the extent to which the principles set forth in paragraphs A to E inclusive of this section, are being followed by the airlines designated by the contracting parties. When these authorities agree on further measures necessary to give these principles practical application, the executive authorities of each of the contracting parties will use their best efforts under the powers available to them to put such measures into effect.

F. Daß die zuständigen Luftfahrtbehörden der beiden vertragschließenden Teile von Zeit zu Zeit oder auf Ersuchen eines Teiles miteinander Fühlung nehmen werden, um das Ausmaß festzustellen, in welchem die von den vertragschließenden Teilen namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen die in den Absätzen A bis einschließlich E dieses Abschnittes festgelegten Grundsätze einhalten. Einigen sich diese Behörden auf weitere, zur praktischen Durchführung dieser Grundsätze notwendige Maßnahmen, werden die ausführenden Behörden jedes der vertragschließenden Teile im Rahmen ihrer Befugnisse ihr möglichstes tun, um diese Maßnahmen in die Tat umzusetzen.

Section II

1. Airlines designated by the Government of Norway are accorded rights of transit and non-traffic stops as well as the right to pick up und set down international traffic of passengers, mail and cargo at places in Austrian territory open to international air traffic on the following routes in both directions:

Points in Norway, via intermediate points, if desired, to points in Austria and points beyond, if desired.

2. Airlines designated by the Government of Austria are accorded rights of transit and non-traffic stops as well as the right to pick up and set down international traffic of passengers, mail and cargo at places in Norwegian territory open to international air traffic on the following routes in both directions:

Points in Austria, via intermediate points, if desired, to points in Norway and points beyond, if desired.

Abschnitt II.

1. Den von der norwegischen Regierung namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen wird das Recht zum Durchflug und zu nichtkommerziellen Landungen sowie das Recht, im internationalen Verkehr Fluggäste, Post und Waren an den für den internationalen Luftverkehr zugelassenen Punkten innerhalb des österreichischen Gebietes aufzunehmen und abzusetzen, auf folgenden Flugwegen in beiden Richtungen gewährt:

Von Punkten in Norwegen, gegebenenfalls über Zwischenpunkte, nach Punkten in Österreich und gegebenenfalls nach darüber hinaus gelegenen Punkten.

2. Den von der österreichischen Bundesregierung namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen wird das Recht zum Durchflug und zu nicht kommerziellen Landungen sowie das Recht, im internationalen Verkehr Fluggäste, Post und Waren an den für den internationalen Luftverkehr zugelassenen Punkten innerhalb des norwegischen Gebietes aufzunehmen und abzusetzen, auf folgenden Flugwegen in beiden Richtungen gewährt:

Von Punkten in Österreich, gegebenenfalls über Zwischenpunkte, nach Punkten in Norwegen und gegebenenfalls nach darüber hinaus gelegenen Punkten.

Das vorstehende Regierungsübereinkommen wurde durch Notenwechsel vom 13. Jänner 1950 gemäß seinem Artikel XI mit Wirksamkeit vom 15. Jänner 1950 in Kraft gesetzt.

Figl

113.

Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of Sweden.

The Governments of Austria and Sweden, desiring to stimulate civil air transportation between Austria and Sweden, hereby conclude the following Agreement, covering the scheduled airline services between their respective territories, which shall be governed by the following provisions:

Article I

Each contracting party grants to the other contracting party the rights specified in the Annex to this Agreement for the purpose of establishment of the air services therein referred to (hereinafter referred to as the "agreed services"). The agreed services may be inaugurated immediately or at a later date at the option of the contracting party to whom the rights are granted.

Article II

(a) Each of the agreed services may be put into operation as soon as the contracting party to whom the rights specified in the Annex have been granted has designated an airline or airlines to operate the specified routes, and the contracting party granting the rights has given the appropriate operating permission to the airline or airlines concerned [which, subject to the provisions of paragraph (b) of this article and of Article VI, it shall do without undue delay].

(b) The airline or airlines designated by one of the contracting parties may be required to satisfy the competent aeronautical authorities of the other contracting party that they are qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by these authorities to the operations of commercial airlines.

Article III

In order to prevent discriminatory practices and to assure equality of treatment, it is agreed that:

(Übersetzung)

Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der schwedischen Regierung.

Die Regierungen von Österreich und Schweden, von dem Wunsche geleitet, den zivilen Luftverkehr zwischen Österreich und Schweden zu fördern, schließen hiemit das folgende Abkommen über den regelmäßigen Luftlinienverkehr zwischen ihren beiderseitigen Gebieten, der nachstehenden Bestimmungen unterliegen soll:

Artikel I

Jeder vertragschließende Teil gewährt dem anderen vertragschließenden Teil die im Anhang dieses Abkommens umschriebenen Rechte zum Zwecke der Errichtung der dortselbst bezeichneten (in der Folge „vereinbarte Luftverkehrslinien" genannten) Luftverkehrslinien. Die vereinbarten Luftverkehrslinien können sofort oder zu einem späteren Zeitpunkte nach Wahl desjenigen vertragschließenden Teiles, dem die Rechte gewährt werden, in Betrieb genommen werden.

Artikel II

(a) Jede der vereinbarten Luftverkehrslinien kann in Betrieb genommen werden, sobald jener vertragschließende Teil, dem die im Anhang umschriebenen Rechte gewährt werden, eine Luftverkehrsunternehmung oder mehrere Luftverkehrsunternehmungen für den Betrieb der angegebenen Flugwege namhaft gemacht hat und derjenige vertragschließende Teil, der die Rechte gewährt, dieser Luftverkehrsunternehmung oder diesen Luftverkehrsunternehmungen die erforderliche Betriebserlaubnis erteilt hat [was vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes (b) dieses Artikels und des Artikels VI ohne ungebührliche Verzögerung geschehen soll].

(b) Die Luftverkehrsunternehmung oder die Luftverkehrsunternehmungen, die von einem der vertragschließenden Teile namhaft gemacht werden, können verhalten werden, den zuständigen Luftfahrtbehörden des anderen vertragschließenden Teiles nachzuweisen, daß sie imstande sind, die Bedingungen zu erfüllen, die gemäß den üblicherweise von diesen Behörden für den Betrieb kommerzieller Luftverkehrslinien angewendeten Gesetzen und Vorschriften vorgesehen sind.

Artikel III

Um einer benachteiligenden Behandlung vorzubeugen und um die Gleichmäßigkeit in der Behandlung zu gewährleisten, wird vereinbart:

(a) Each of the contracting parties may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use of airports, and other facilities. Each of the contracting parties agrees, however, that these charges shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by its national aircraft engaged in similar international services.

(b) Fuel, lubricating oils and spare parts introduced into or taken on board aircraft in the territory of a contracting party by the other contracting party or its nationals, and intended solely for use by aircraft of such other contracting party shall be accorded with respect to customs duties, inspection fees or other national duties or charges imposed by the former contracting party, treatment not less favourable than that granted to national or other foreign airlines engaged in international air transport.

(c) Aircraft operated on the agreed services and supplies of fuel, lubricating oils, spare parts, regular equipment and aircraft stores retained on board civil aircraft of the airlines of the contracting parties authorized to operate the routes and services described in the Annex shall, upon arriving in or leaving the territory of the other contracting party, be exempt from customs duties, inspection fees or similar duties or charges, even though such supply be used or consumed by such aircraft on flight in that territory.

(d) Goods so exempted, may only be unloaded with the approval of the customs authorities of the other contracting party. These goods, which are to be re-exported, shall be kept until re-exportation under customs-supervision.

Article IV

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one contracting party shall be

(a) Jeder der vertragschließenden Teile kann für die Benützung von Flughäfen und anderen Luftverkehrseinrichtungen angemessene und gerechtfertigte Abgaben erheben oder genehmigen. Jeder der vertragschließenden Teile erklärt sich jedoch damit einverstanden, daß diese Abgaben diejenigen nicht übersteigen dürfen, welche von den eigenen Luftfahrzeugen, die einem ähnlichen internationalen Luftverkehr dienen, für die Benützung dieser Flughäfen und Luftverkehrseinrichtungen entrichtet werden.

(b) Brenn- und Schmierstoffe und Ersatzteile, die durch einen vertragschließenden Teil oder dessen Staatsangehörige in das Gebiet des anderen vertragschließenden Teiles eingeführt oder dort an Bord eines Flugzeuges genommen werden und die ausschließlich für den Gebrauch durch Luftfahrzeuge jenes erstgenannten Teiles bestimmt sind, werden hinsichtlich der von dem anderen vertragschließenden Teil erhobenen Zollabgaben, Untersuchungsgebühren oder sonstigen inländischen Abgaben oder Gebühren keiner ungünstigeren Behandlung unterliegen, als sie den eigenen oder anderen ausländischen, im internationalen Luftverkehr tätigen Luftverkehrsunternehmungen gewährt wird.

(c) Die auf den vereinbarten Luftverkehrslinien verwendeten Flugzeuge sowie die Vorräte an Brenn- und Schmierstoffen, die Ersatzteile, die normale Ausrüstung und die Bordvorräte, die sich bei der Ankunft im Gebiet oder beim Abflug aus dem Gebiet eines vertragschließenden Teiles an Bord von Zivilluftfahrzeugen jener Luftverkehrsunternehmungen des anderen vertragschließenden Teiles befinden, welche zum Betrieb von Luftverkehrslinien auf den im Anhang beschriebenen Flugwegen befugt sind, sind von Zollabgaben, Untersuchungsgebühren oder ähnlichen Abgaben oder Gebühren befreit, selbst wenn derartige Vorräte während des Fluges innerhalb des betreffenden Gebietes von dem Luftfahrzeug gebraucht oder verbraucht werden.

(d) Die solcherart von Abgaben befreiten Güter dürfen nur mit Bewilligung der Zollbehörden des anderen vertragschließenden Teiles ausgeladen werden. Diese Güter, welche wieder ausgeführt werden müssen, haben bis zu ihrer Wiederausfuhr unter Zollaufsicht zu verbleiben.

Artikel IV

Die von einem der vertragschließenden Teile ausgestellten oder anerkannten Lufttüchtigkeitszeugnisse sowie Befähigungszeugnisse und Er-

recognised as valid by the other contracting party for the purpose of operating the routes and services described in the Annex. Each contracting party reserves the right, however, to refuse to recognise, for the purpose of flight above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by another State.

laubnisscheine werden von dem anderen vertragschließenden Teil für den Betrieb von Luftverkehrslinien auf den im Anhang beschriebenen Flugwegen als gültig anerkannt. Jeder der beiden vertragschließenden Teile behält sich jedoch das Recht vor, den seinen eigenen Staatsangehörigen von einem anderen Staat ausgestellten Befähigungszeugnissen und Erlaubnisscheinen zum Überfliegen seines eigenen Gebietes die Anerkennung zu versagen.

Article V

(a) The laws and regulations of a contracting party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory shall be applied to the aircraft of the other contracting party without distinction as to nationality, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing from or while within the territory of that party.

(b) The laws and regulations of a contracting party as to the admission to or departure from its territory of passengers, crew and cargo of aircraft, such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs, and quarantine shall be complied with by or on behalf of the passengers, crew and cargo of the designated airline or airlines of the other contracting party while within the territory of the former party.

Artikel V

(a) Die Gesetze und Vorschriften eines vertragschließenden Teiles, die den Ein- und Ausflug der im internationalen Luftverkehr verwendeten Luftfahrzeuge in sein, beziehungsweise aus seinem Gebiet oder den Betrieb und die Führung solcher Luftfahrzeuge während ihres Aufenthaltes in seinem Gebiet betreffen, sind auf die Luftfahrzeuge des anderen vertragschließenden Teiles ohne Unterschied der Nationalität anzuwenden und von diesen Luftfahrzeugen beim Einflug oder Ausflug sowie während des Aufenthaltes innerhalb des Gebietes des erstgenannten Teiles zu beachten.

(b) Die Gesetze und Vorschriften eines vertragschließenden Teiles, die den Ein- und Ausflug von Fluggästen, Besatzungen oder Waren in Luftfahrzeugen nach oder aus seinem Gebiet betreffen, wie die Vorschriften über Eintritt, Abfertigung, Einwanderung, Pässe, Zoll und Quarantäne, sind durch oder in bezug auf die Fluggäste, Besatzungen und Waren der namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmung oder Luftverkehrsunternehmungen des anderen Teiles während des Aufenthaltes innerhalb des Gebietes des erstgenannten Teiles zu beachten.

Article VI

Each contracting party reserves the right to withhold or revoke the exercise of the rights specified in the Annex to this Agreement by an airline designated by the other contracting party in any case where it is not satisfied, that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the contracting party designating the airline or in nationals of the contracting party designating the airline, or in case of failure of such an airline to comply with the laws as described in Article V hereof or to perform its obligations under this Agreement.

Artikel VI

Jeder der vertragschließenden Teile behält sich das Recht vor, die Ausübung der im Anhang dieses Abkommens umschriebenen Rechte durch eine von dem anderen vertragschließenden Teil namhaft gemachte Luftverkehrsunternehmung zu versagen oder einzustellen, falls nicht nachgewiesen erscheint, daß das überwiegende Eigentumsrecht und die tatsächliche Verfügungsgewalt an dieser, beziehungsweise über diese Luftverkehrsunternehmung demjenigen vertragschließenden Teil oder Staatsangehörigen desselben zustehen, der diese Luftverkehrsunternehmung namhaft gemacht hat, oder wenn eine solche Luftverkehrsunternehmung gegen die in dem vorstehenden Artikel V vorgesehene Beachtung der Gesetze verstößt oder den aus diesem Abkommen sich ergebenden Verpflichtungen nicht nachkommt.

Article VII

This Agreement and all contracts connected therewith shall be registered with the Internatio-

Artikel VII

Dieses Abkommen und alle damit im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen werden

nal Civil Aviation Organisation set up by the Convention on International Civil Aviation.

Article VIII

If either of the contracting parties considers it desirable to modify any provision or provisions of the Annex to this Agreement, such modification may be made by direct agreement between the competent aronautical authorities of the contracting parties.

Article IX

Any dispute between the contracting parties relating to the interpretation or application of this Agreement or of the Annex thereto, shall be referred for decision to the Council of the International Civil Aviation Organisation, unless the contracting parties agree to settle the dispute by reference to an Arbitral Tribunal appointed by agreement between the contracting parties, or to some other person or body. The contracting parties undertake to comply with the decision given.

Article X

This Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt by one contracting party from the other contracting party of notice to terminate, unless the notice is withdrawn by agreement before the expiry of this period. Such notice shall be simultaneously communicated to the Council of the International Civil Aviation Organisation. In the absence of acknowledgement of receipt, notice shall be deemed to have been received fourteen days after receipt of the notice by the Council of the International Civil Aviation Organisation.

Article XI

The coming into force of this Agreement will be determined through an exchange of notes.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement and affixed thereto their seals.

Done this 2nd day of December 1949 in duplicate at Vienna in the English language.

For the Austrian Federal Government:

Gruber m. p.

For the Royal Swedish Government:

G. Hedengren m. p.

bei der durch das Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt errichteten Internationalen Zivilluftfahrtorganisation registriert werden.

Artikel VIII

Wenn einer der beiden vertragschließenden Teile es für wünschenswert erachtet, eine oder mehrere Bestimmungen des Anhanges dieses Abkommens abzuändern, können diese Abänderungen im unmittelbaren Einverständnis zwischen den zuständigen Luftfahrtbehörden der vertragschließenden Teile vorgenommen werden.

Artikel IX

Meinungsverschiedenheiten zwischen den vertragschließenden Teilen hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens oder seines Anhanges sind dem Rate der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zur Entscheidung vorzulegen, sofern die vertragschließenden Teile nicht übereinkommen, die Meinungsverschiedenheit durch Anrufung eines im gegenseitigen Einvernehmen der vertragschließenden Teile eingesetzten Schiedsgerichtes oder einer anderen Person oder Körperschaft zu bereinigen. Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, die getroffene Entscheidung zu befolgen.

Artikel X

Dieses Abkommen tritt zwölf Monate nach dem Zeitpunkt des Einlangens der Kündigung durch einen der vertragschließenden Teile beim anderen vertragschließenden Teil außer Kraft, sofern nicht die Kündigung vor Ablauf dieses Zeitraumes einverständlich zurückgezogen wird. Eine solche Kündigung ist gleichzeitig dem Rate der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zur Kenntnis zu bringen. Mangels einer Empfangsbestätigung wird angenommen, daß die Kündigung vierzehn Tage nach Empfang derselben durch den Rat der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation eingelangt ist.

Artikel XI

Das Inkrafttreten dieses Abkommens wird durch Notenwechsel vereinbart werden.

Zu Urkund dessen haben die Gefertigten, von ihren Regierungen gehörig Bevollmächtigten das vorliegende Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Gegeben am 2. Dezember 1949 zu Wien in doppelter Ausfertigung in englischer Sprache.

Für die österreichische Bundesregierung:

Gruber m. p.

Für die königlich schwedische Regierung:

G. Hedengren m. p.

ANNEX
to the Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of Sweden.

Section I

It is agreed between the contracting parties:

A. That the designated airlines of the two contracting parties operating on the routes described in this Annex shall enjoy fair and equal opportunity for the operation of the said routes.

B. That the air transport capacity offered by the designated airlines of both countries shall bear a close relationship to traffic requirements.

C. That in the operation of common sections of trunk routes, described in the present Annex, the designated airlines of the contracting parties shall take into account their reciprocal interests so as not to affect unduly their respective services.

D. That the services provided by a designated airline under this Agreement and its Annex shall retain as their primary objective the provision of capacity adequate to the traffic demands between the country of which such airline is a national and the country of ultimate destination of the traffic.

E. That the right to embark and to disembark at points in the territory of the other country international traffic destined for or coming from third countries at a point or points specified in this Annex, shall be applied in accordance with the general principles of orderly development to which both Governments subscribe and shall be subject to the general principle that capacity shall be related:

1. To traffic requirements between the country of origin and the countries of destination;
2. To the requirements of through airline operation; and
3. To the traffic requirements of the area through which the designated airline passes after taking account of local and regional services.

F. That the appropriate aeronautical authorities of each of the contracting parties will consult from time to time, or at the request of one of the parties, to determine the extent to which the principles set forth in paragraphs A

ANHANG
zu dem Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der schwedischen Regierung.

Abschnitt I

Die vertragschließenden Teile vereinbaren:

A. Daß den namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen der beiden vertragschließenden Teile, die ihren Betrieb auf den in diesem Anhang bezeichneten Flugwegen durchführen, für den Betrieb auf diesen Flugwegen in billiger Weise gleiche Möglichkeiten zu gewähren sind.

B. Daß das Beförderungsangebot, das von den namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen der beiden Staaten zur Verfügung gestellt wird, in engem Einklang mit der Verkehrsnachfrage zu stehen hat.

C. Daß die namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen der vertragschließenden Teile beim Betrieb gemeinsamer Abschnitte der in dem vorliegenden Anhang bezeichneten durchgehenden Flugwege ihre gegenseitigen Interessen in einer Weise zu berücksichtigen haben, die eine ungebührliche Beeinträchtigung ihrer beiderseitigen Dienste ausschließt.

D. Daß die im Rahmen dieses Abkommens und seines Anhanges von einer namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmung betriebenen Dienste ihre Hauptaufgabe in der Bereitstellung eines Beförderungsangebotes zu erfüllen haben, das der Verkehrsnachfrage zwischen dem Staate, dem diese Luftverkehrsunternehmung angehört, und dem endgültigen Bestimmungsland des betreffenden Verkehrs entspricht.

E. Daß das Recht, an Punkten im Gebiete des anderen Staates internationalen Verkehr aufzunehmen oder abzusetzen, der an einem oder mehreren in diesem Anhang genannten Punkten nach dritten Staaten geht oder dort aus solchen kommt, gemäß den von beiden Regierungen bestätigten allgemeinen Grundsätzen einer geordneten Entwicklung auszuüben ist, wobei der allgemeine Grundsatz anzuwenden ist, daß das Beförderungsangebot im Einklang zu stehen hat:

1. mit der Verkehrsnachfrage zwischen dem Herkunftsland und den Bestimmungsländern;
2. mit den Erfordernissen des Durchgangs-Fluglinienbetriebes und
3. mit der Verkehrsnachfrage in dem von der namhaft gemachten Luftverkehrslinie durchquerten Gebiet, unter Berücksichtigung örtlicher und regionaler Lufttransportdienste.

F. Daß die zuständigen Luftfahrtbehörden der beiden vertragschließenden Teile von Zeit zu Zeit oder auf Ersuchen eines Teiles miteinander Fühlung nehmen werden, um das Ausmaß festzustellen, in welchem die von den ver-

to E inclusive of this section, are being followed by the airlines designated by the contracting parties. When these authorities agree on further measures necessary to give these principles practical application, the executive authorities of each of the contracting parties will use their best efforts under the powers available to them to put such measures into effect.

tragschließenden Teilen namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen die in den Absätzen A bis einschließlich E dieses Abschnittes festgelegten Grundsätze einhalten. Einigen sich diese Behörden auf weitere, zur praktischen Durchführung dieser Grundsätze notwendige Maßnahmen, werden die ausführenden Behörden jedes der vertragschließenden Teile im Rahmen ihrer Befugnisse ihr möglichstes tun, um diese Maßnahmen in die Tat umzusetzen.

Section II

1. Airlines designated by the Government of Sweden are accorded rights of transit and non-traffic stops as well as the right to pick up and set down international traffic of passengers, mail and cargo at places in Austrian territory open to international air traffic on the following routes in both directions:

Points in Sweden, via intermediate points, if desired, to points in Austria and points beyond, if desired.

2. Airlines designated by the Government of Austria are accorded rights of transit and non-traffic stops as well as the right to pick up and set down international traffic of passengers, mail and cargo at places in Swedish territory open to international air traffic on the following routes in both directions:

Points in Austria, via intermediate points, if desired, to points in Sweden and points beyond, if desired.

Abschnitt II

1. Den von der schwedischen Regierung namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen wird das Recht zum Durchflug und zu nichtkommerziellen Landungen sowie das Recht, im internationalen Verkehr Fluggäste, Post und Waren an den für den internationalen Luftverkehr zugelassenen Punkten innerhalb des österreichischen Gebietes aufzunehmen und abzusetzen, auf folgenden Flugwegen in beiden Richtungen gewährt:

Von Punkten in Schweden, gegebenenfalls über Zwischenpunkte, nach Punkten in Österreich und gegebenenfalls nach darüber hinaus gelegenen Punkten.

2. Den von der österreichischen Bundesregierung namhaft gemachten Luftverkehrsunternehmungen wird das Recht zum Durchflug und zu nichtkommerziellen Landungen sowie das Recht, im internationalen Verkehr Fluggäste, Post und Waren an den für den internationalen Luftverkehr zugelassenen Punkten innerhalb des schwedischen Gebietes aufzunehmen und abzusetzen, auf folgenden Flugwegen in beiden Richtungen gewährt:

Von Punkten in Österreich, gegebenenfalls über Zwischenpunkte, nach Punkten in Schweden und gegebenenfalls nach darüber hinaus gelegenen Punkten.

Das vorstehende Regierungsübereinkommen wurde durch Notenwechsel vom 13. Jänner 1950 gemäß seinem Artikel XI mit Wirksamkeit vom 15. Jänner 1950 in Kraft gesetzt.

Figl

Der Bezugspreis des Bundesgesetzblattes für die Republik Österreich, Jahrgang 1950, beträgt vorbehaltlich allfälliger Preiserhöhungen infolge unvorhergesehener Steigerung der Herstellungskosten bis zu einem Jahresumfang von 2000 Seiten S 54·— für Inlands- und S 76·— für Auslandsabonnements. Für den Fall, daß dieser Umfang überschritten wird, bleibt für den Mehrumfang eine entsprechende Neuberechnung vorbehalten.
Bezugsanmeldungen werden von der Versandstelle der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien III, Rennweg Nr. 16, entgegengenommen.
Den bisherigen Beziehern des Bundesgesetzblattes gehen Erlagscheine zu. Neue Bezieher wollen den Bezugspreis auf das Postsparkassenkonto Wien Nr. 178 überweisen. Erlagscheine werden ihnen über Verlangen zugesendet.
Die Zustellung des Bundesgesetzblattes erfolgt erst nach Entrichtung des Bezugspreises. Die Bezieher werden, um keine Verzögerung in der Zustellung eintreten zu lassen, eingeladen, rechtzeitig den Bezug anzumelden und den Bezugspreis zu überweisen. Dieser kann auch in zwei gleichen Teilbeträgen zum 1. Jänner und 1. Juli entrichtet werden.
Einzelne Stücke des Bundesgesetzblattes sind erhältlich gegen Entrichtung des Verschleißpreises von 10 g für das Blatt = 2 Seiten, jedoch mindestens 50 g für das Stück, bei der Manz'schen Verlags- und Universitätsbuchhandlung in Wien I, Kohlmarkt Nr. 16, Telephon U 26 0 69, sowie beim Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei Wien I, Wollzeile 27 a, Telephon R 27 2 31.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei.